

1500560-47.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato dos Santos

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130075/2021 - DEL.POL.JARINU, 17882636 - DEL.POL.JARINU, 461/21/415 - DEL.POL.JARINU, 2130075 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVONE TEIXEIRA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500560-47.2021.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500560-47.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130075/2021 - DEL.POL.JARINU, 17882636 - DEL.POL.JARINU, 461/21/415 - DEL.POL.JARINU, 2130075 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVONE TEIXEIRA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato dos Santos

Vistos.

Consta que IVONE TEIXEIRA DA SILVA foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) c.c. o art. 61, II, 'j' do Código Penal, porque no dia 12 de maio de 2021, por volta das 19h50min, na Praça Danúbio, localizada na Avenida Dante Alighieri, 713, nesta cidade e comarca de Jarinu, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 22 (vinte e dois) eppendorfs de "cocaína", com massa líquida de 17,8g, e 1 (uma) unidade de maconha (tetrahidrocannabinol) com massa líquida de 0,9g, substâncias entorpecentes que

causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 184,50 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) em notas diversas.

Denúncia (fls. 69/72).

Recebimento da denúncia (fls.113/114).

Citação (fls. 130).

Resposta à acusação (fls. 103/105).

Audiência de instrução (fls. 135).

Alegações finais do MP em audiência e alegações finais escritas da Defesa (fls. 140/143).

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, a materialidade delitiva restou plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 15), laudos periciais (fls. 23/25 e 81/83), bem como pela prova oral.

A autoria também é indubitosa.

Testemunha de acusação Cleiton Roberto de Souza (guarda municipal) disse que se recorda da ocorrência; que estavam em patrulhamento pela praça Danúbio, conhecido local de traficância; que a ré mostrou nervosismo e desconforto; que entregou as drogas; que retirou do bolso quantia de dinheiro; que disse ter quatro filhos e passar necessidade e que precisou exercer traficância; que depois disse que a droga era de Negoinho que fugiu ao ver a viatura; que alterou a versão ao ser indagada sobre a procedência; que não presenciou o indivíduo no local; que estava com maconha e o restante era cocaína e não a conhecia antes dos fatos; que não se recorda de ninguém perto da ré.

Testemunha de acusação Clovis Calixto Ferreira (guarda municipal) disse que lembra da ocorrência; que estava em patrulhamento pela praça Danúbio; que avistaram uma moça que aparentaram nervosismo e desconforto; que entregou uma sacola com entorpecentes com 22 pinos e uma porção de maconha; que disse que tinha quatro filhos e tinha que cuidar dos filhos; que continuando a indagação disse ter conhecido um rapaz de nome Negoinho e que lhe ofereceu uma porção de maconha; que a equipe não avistou nenhum indivíduo e não a conhecia antes dos fatos.

A ré Ivone Teixeira Da Silva disse em interrogatório judicial que nasceu em Atibaia e reside em Várzea Paulista; que tem 32 anos; que tem 4 filhos; que mora com o pai dos filhos, vive em união estável; que trabalhava na empresa Reali Jr e se mudou e pediu demissão e está procurando serviço; que nunca teve problema com a Justiça; que em relação aos fatos utiliza seu direito constitucional ao silêncio.

O conjunto probatório é robusto para confirmar a traficância praticada pela ré.

Os laudos toxicológicos de fls. 23/25 e 81/83 confirmaram a natureza entorpecente da substância apreendida e foram robustecidos pela prova oral.

O depoimento dos guardas municipais ouvidos em juízo confirmou que a ré estava vendendo drogas.

O auto de exibição e apreensão (fls. 15) corroborou o depoimento dos guardas municipais que confirmou que no momento da abordagem foram apreendidas drogas com a ré.

Observo que o fato de serem guardas municipais não os descredenciam para prestar depoimento em Juízo, tratando-se de depoimento acerca de fatos praticados no

estrito cumprimento de dever legal.

Ademais, foram devidamente compromissados e não foi comprovada nenhuma inimizade com a ré.

A quantidade e a qualidade das drogas apreendidas denotam a traficância, não se tratando de usuário.

Assim, de rigor a condenação pelo delito de tráfico.

Por outro lado, afasto a agravante genérica alegada na denúncia, uma vez que não resultou demonstrado que a ré tenha se aproveitado do período de pandemia para exercer a traficância.

Verifico que a ré não tem antecedentes criminais, o que demonstra não se dedicar a atividades criminosas, motivo pelo qual faz jus ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosagem da pena:

A diversidade das drogas apreendidas autoriza o aumento da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, de modo que a aumento em um 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Em terceira fase, aplica-se o redutor específico no patamar de 2/3 (dois terços), resultando a reprimenda em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO IVONE TEIXEIRA DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculada na base 1/30 do maior salário mínimo vigente à data do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, CP) por não ser socialmente recomendável, além de não se mostrar suficiente à função retributiva da pena, assim como a aplicação do sursis (art. 77, caput, CP) em vista de sua aplicação ser mais gravosa à ré do que o cumprimento da reprimenda.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto em razão da quantidade de pena.

Não há razão para imposição de medida cautelar pessoal em desfavor da ré em vista da ausência do periculum libertatis.

Condeno a ré nas custas e despesas do processo. Caso beneficiário da justiça gratuita, a cobrança obedecerá ao disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se certidão no valor máximo da Tabela do Convênio OAB/DPESP

Transitada esta em julgado, inscrever-se-á o nome da ré no rol dos culpados e far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

Requeiro que seja executada a incineração das drogas apreendidas.

Por último, tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, DECRETO o perdimento do(s) bem(ns) apreendido(s). Oportunamente, oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

P.I.

Jarinu, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA